



PUTUSAN

Nomor 372/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Satria Perdana Syarif
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 35/22 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. BANDULAN I F / 29 RT. 006 RW. 004 KEL.

BANDULAN KEC. SUKUN KOTA MALANG

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Satria Perdana Syarif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025
- Terdakwa Satria Perdana Syarif ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2025

sampai dengan tanggal 21 September 2025

Terdakwa Satria Perdana Syarif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2025 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2025

Terdakwa Satria Perdana Syarif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 6 November 2025
- Terdakwa Satria Perdana Syarif ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 7 November 2025

Terdakwa Satria Perdana Syarif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2025 sampai dengan tanggal 6 Januari 2026

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 372/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 9 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 9 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Perdana Syarif, bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Satria Perdana Syarif, oleh karena itu, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek PEUGEOT / 408 warna putih tahun 2013 No.Pol : N-1283-HF, Noka: PNAPF1L07DG900730, Nosin : 10LH3X7141454, beserta STNK atas nama SOLIKAH, Alamat Jl. Welirang Rw.3, Rt.4, Ds. Jabung Malang;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03S warna hitam nomor imei 1 : 356977510294902, nomor imei 2 : 357493770294904;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03S warna putih nomor imei 1 : 356977511062779, nomor imei 2 : 357493771062771;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9C warna biru nomor imei 1 : 867745052575224, nomor imei 2 : 867745052575232;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung S9+ warna Lilac Purple nomor imei 1 : 355222/09/029199/9, nomor imei 2 : 3552323/09/029199/7 dalam kondisi mati beserta doshbook;
 - 1 (satu) unit tablet merk Samsung Galaxy Tab A (8.0”, 2019) warna hitam nomor imei : 359306106477969 beserta doshbook;
 - 1 (satu) buah goodie bag warna merah dengan tulisan “erafone”;
 - 1 (satu) buah anak kunci gembok pagar;
 - 1 (satu) buah BPKB nomor N-04582998, mobil merk PEUGEOT / 408 warna putih tahun 2013 No.Pol N-1283-HF, Noka : PNAPF1L07DG900730, Nosin : 10LH3X7141454, atas nama SOLIKAH, alamat, Jl. Welirang, Rw.3, Rt.4, Ds.Jabung Malang.Dikembalikan kepada saksi Hermanto Sasmita
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dikarenakan belum adanya pemberian hak kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Satria Perdana Syarif pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2025 bertempat di sebuah rumah beralamat di Jl. Pondok Blimbing Indah B 8 No. 4 Kel. Polowijen Kec. Blimbing Kota Malang atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa Satria Perdana Syarif pergi ke rumah saksi Hermanto Sasmita (korban) beralamat di Jl. Pondok Blimbing Indah B 8 No. 4 Kel. Polowijen Kec. Blimbing Kota Malang dengan tujuan untuk menagih janji upah terkait dengan Terdakwa yang disuruh oleh saksi Hermanto Sasmita ketika mengambil mobil Camry di Jakarta, setelah disindir oleh Terdakwa ternyata saksi Hermanto Sasmita tidak memenuhi janji tersebut sehingga membuat Terdakwa Satria Perdana Syarif berfikir lupa atau pura-pura lupa terkait janji upah tersebut. Selanjutnya saksi Hermanto Sasmita mengajak Terdakwa Satria Perdana Syarif ke kantor polisi untuk melapor terkait permasalahan crypto yang dialami oleh sdr. Hermanto Sasmita.

- Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Satria Perdana Syarif dan saksi Hermanto Sasmita kembali kerumah sdr. Hermanto Sasmita di Jl. Pondok Blimbing Indah B 8 No. 4 Kel. Polowijen Kec. Blimbing Kota Malang. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB saksi Hermanto Sasmita bersiap-siap untuk pergi dan sampai pada saat itu saksi Hermanto Sasmita melupakan janjinya terkait upah tersebut sehingga membuat Terdakwa Satria Perdana Syarif marah dan akhirnya memiliki niat untuk mengambil barang-barang milik saksi Hermanto Sasmita yang dimulai dengan mencabut kabel power CCTV yang berada di rumah saksi Hermanto Sasmita. Kemudian Terdakwa mengambil kunci (kunci rumah dan kunci gembok menjadi satu) yang pada saat itu menancap pada pintu rumah dan pamit pergi keluar untuk merokok di depan rumah saksi Hermanto Sasmita, setelah membawa kunci tersebut dan membuka gembok pagar lalu dikembalikannya kunci tersebut ke tempat semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi Hermanto Sasmita pergi, Terdakwa Satria Perdana Syarif masuk ke area rumah melalui pintu pagar yang telah dibuka sebelumnya dan masuk melalui garasi yang tidak ditutup kemudian terdakwa masuk lewat pintu belakang rumah yang pada saat itu tidak dikunci dan mencabut kabel power CCTV yang berada di dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Hermanto Sasmita dan membuka laci lemari lalu mengambil doshbook Samsung Galaxy Tab A, doshbook warna hitam berisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung S9+ warna lilac purple, dan 1 (satu) buah goodie bag warna merah dengan tulisan "erafone" berisi : 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03s warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03s warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9C warna biru, 1 (satu) unit tablet merk Samsung Galaxy Tab A (8.0",2019) warna hitam. Selanjutnya Terdakwa Satria Perdana Syarif mengambil 1 (satu) buah laptop yang berada di meja ruang tamu, kemudian Terdakwa mencari kunci mobil dan kunci tersebut berada di laci tengah dalam mobil yang mana pada saat itu mobil tersebut tidak dikunci, selain itu di laci tengah terdapat kunci gembok pagar garasi yang dikunci oleh saksi Hermanto Sasmita. Kemudian Terdakwa mengembalikan 1 (satu) buah laptop yang diambilnya untuk dikembalikan ke tempat semula, lalu saat Terdakwa mengeluarkan mobil tersebut sempat melihat di dashboard mobil terdapat STNK mobil tersebut dengan mobil merk PEUGEOT / 408 warna putih tahun 2013 No.pol : N-1283-HF, Noka. : PNAPF1L07DG900730, Nosin : 10LH3X7141454. Setelah mengeluarkan mobil tersebut, Terdakwa Satria Perdana Syarif menutup kembali pintu garasi dan pintu pagar garasi, lalu membawa kabur barang dan mobil tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Satria Perdana Syarif mengakibatkan saksi Hermanto Sasmita mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP

--

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Satria Perdana Syarif pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2025 bertempat di sebuah rumah beralamat di Jl. Pondok Blimbing Indah B 8 No. 4 Kel. Polowijen Kec. Blimbing Kota Malang atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa Satria Perdana Syarif yang menagih janji upah kepada saksi Hermanto Sasmita (korban) terkait dengan Terdakwa yang disuruh oleh saksi Hermanto Sasmita ketika mengambil mobil Camry di Jakarta dan ternyata saksi Hermanto Sasmita melupakan janji tersebut sehingga membuat Terdakwa Satria Perdana Syarif marah dan memiliki niat untuk mengambil barang-barang milik saksi Hermanto Sasmita yang dimulai dengan mencabut kabel power CCTV yang berada di rumah saksi Hermanto Sasmita. Kemudian Terdakwa mengambil kunci (kunci rumah dan kunci gembok menjadi satu) yang pada saat itu menancap pada pintu rumah dan pamit pergi keluar untuk merokok di depan rumah saksi Hermanto Sasmita, setelah membawa kunci tersebut dan membuka gembok pagar lalu dikembalikannya kunci tersebut ke tempat semula. Setelah saksi Hermanto Sasmita pergi, Terdakwa Satria Perdana Syarif masuk dan mengambil doshbook Samsung Galaxy Tab A, doshbook warna hitam berisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung S9+ warna lilac purple, dan 1 (satu) buah goodie bag warna merah dengan tulisan “erafone” berisi : 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03s warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03s warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9C warna biru, 1 (satu) unit tablet merk Samsung Galaxy Tab A (8.0”,2019) warna hitam. Selanjutnya Terdakwa Satria Perdana Syarif mengambil 1 (satu) buah laptop yang berada di meja ruang tamu, kemudian Terdakwa mencari kunci mobil dan kunci tersebut berada di laci tengah dalam mobil yang mana pada saat itu mobil tersebut tidak dikunci, selain itu di laci tengah terdapat kunci gembok pagar garasi yang dikunci oleh saksi Hermanto Sasmita. Kemudian Terdakwa mengembalikan 1 (satu) buah laptop yang diambilnya untuk dikembalikan ke tempat semula, lalu saat Terdakwa mengeluarkan mobil tersebut sempat melihat di dashboard mobil terdapat STNK mobil tersebut dengan mobil merk PEUGEOT / 408 warna putih tahun 2013 No.pol : N-1283-HF, Noka. : PNAPF1L07DG900730, Nosin : 10LH3X7141454. Setelah mengeluarkan mobil tersebut, Terdakwa Satria Perdana Syarif menutup kembali pintu garasi dan pintu pagar garasi, lalu membawa kabur barang dan mobil tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Satria Perdana Syarif mengakibatkan saksi Hermanto Sasmita mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP -----;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HERMANTO SASMITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi menerangkan Kejadian pencurian yang dialaminya diketahui terjadi pada hari Rabu pada tanggal 23 Juli 2025 sekira pukul 18.30 Wib di Pondok Blimbing Indah B 8 No.4 Blimbing Kota Malang;
 - Bahwa, barang yang hilang berupa, 1 (satu) unit mobil merk PEUGEOT / 408 warna putih tahun 2013 No.pol N-1283-HF, Noka. : PNAPF1LO07DG900730, Nosin: 10LH3X7141454, beserta STNK atas nama SOLIKAH, Alamat Jl. Welirang RW.3 RT.4 Ds. Jabung Malang, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03S warna hitam nomor imei 1: 356977510294902, nomor imei 2:357493770294904, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03S warna putih nomor imei 1 : 356977511062779, nomor imei 2 : 357493771062771, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9C warna biru nomor Imei 1 : 867745052575224, nomor imei 2 : 867745052575232, 1 (satu) unit handphone merk samsung S9+ warna Lilac purple nomor imei 1: 355222/09/029199/9, nomor imei 2 : 3552323/09/029199/7 dalam kondisi mati beserta doshbook, 1 (satu) unit tablet merk Samsung Galaxy Tab A (8.0",2019) warna nomor imei : 359306106477969 beserta doshbook, yang merupakan milik saksi;
 - Bahwa, bahwa yang dicurigai telah melakukan perbuatan pencurian adalah sdr. SATRIA PERDANA SYARIF;
 - Bahwa, sebelumnya sdr. SATRIA PERDANA SYARIF pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 sekitar pukul 10.00 WIB datang ke rumah saksi di Pondok Blimbing Indah B8 No.4 Blimbing Kota Malang dengan alasan mampir, karena sebelumnya saksi memang ada masalah terkait Crypto dengannya maka saksi mengajak sdr. SATRIA PERDANA SYARIF ke kantor Polisi untuk laporan tentang hal tersebut. Lalu sekitar 15.00 WIB saksi bersama sdr. SATRIA PERDANA SYARIF kembali pulang ke rumah saksi di Pondok Blimbing Indah B8 No.4 Blimbing Kota Malang, lalu saat di rumah saksi sdr. SATRIA PERDANA SYARIF tidur dikursi, selanjutnya dia bangun dan mengatakan akan pergi ke rumah sakit, lalu saksi mengunci pintu rumah dan pintu garasi dan meletakkan kunci pintu rumah dan garasi di mobil atau tembok dekat garasi (karena saksi lupa saat itu), sedangkan pintu lainnya tidak saksi kunci (terbuka), selanjutnya sdr. SATRIA PERDANA SYARIF berada di luar rumah sambil merokok, sedangkan saat itu saksi pergi ke rumah lainnya, meninggalkan sdr. SATRIA PERDANA SYARIF di depan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi. Dan ketika pukul 21.00 WIB saksi kembali Pondok Blimbing Indah B 8 No.4 Blimbing Kota Malang ternyata mobil sudah tidak ada, dan handphone yang ada di laci kamar sudah tidak ada. Saksi sangat Curiga pelakunya adalah SATRIA PERDANA SYARIF;

- Bahwa, Saksi menduga sdr. SATRIA PERDANA SYARIF melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya masuk ke rumahnya melalui pintu yang tidak di kunci kemudian menagambil handphone yang ada di laci kamar lalu sdr. SATRIA PERDANA SYARIF membuka garasi dan membuka mobil lalu membawa mobil milik saksi dengan kerugian yang timbul karena kejadian tersebut senilai Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan;

2. **Saksi AJI YULEMBARIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan dirinya dan team telah melakukan penangkapan pada hari Kamis pada tanggal 24 Juli 2025 sekitar pukul 01.30 Wib di Jl. Ahmad Yani Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo terhadap Sdr. SATRIA PERDANA SYARIF yang telah melakukan tindak pidana pencurian kepada Sdr. HERMANTO SASMITA berupa 1 (satu) unit mobil merk PEUGEOT / 408 warna putih tahun 2013 No.pol. : N- 1283-HF, 4 (empat) unit handphone merk SAMSUNG, 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI dengan cara masuk ke rumah Sdr. HERMANTO SASMITA melalui pintu yang tidak di kunci kemudian mengambil handphone yang ada di laci kamar lalu Sdr. SATRIA PERDANA SYARIF membuka garasi dan membuka mobil lalu membawa mobil milik Sdr. HERMANTO SASMITA;
- Bahwa, pencurian terjadi pada hari Rabu, 23 Juli 2025, sekira pukul 18.30 WIB di rumah korban di Jl. Pondok Blimbing Indah B 8 No. 4, Kota Malang dengan barang-barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil PEUGEOT 408 No.Pol. N-1283-HF, 4 (empat) unit handphone merk SAMSUNG, dan 1 (satu) unit handphone merk XIOMI;
- Bahwa, kronologi penangkapan berawal dari laporan korban (Sdr. HERMANTO SASMITA) setelah melakukan olah TKP dan penyelidikan, tim saksi mengidentifikasi Terdakwa sebagai pelaku pada tanggal 24 Juli 2025, tim saksi mendapat informasi Terdakwa menuju Surabaya. Tim melakukan pengejaran dan menemukan mobil dengan ciri-ciri sesuai laporan di Sidoarjo setelah mobil dihentikan, Terdakwa yang berada di dalamnya (sesuai dengan foto dari korban) mengakui telah melakukan pencurian mobil dan handphone milik korban dan Terdakwa melakukan aksinya sendirian dan tidak

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat bantu khusus akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian ditaksir senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa, berdasarkan hasil penyidikan, saksi menerangkan kronologi pencurian yang dilakukan Terdakwa: Terdakwa awalnya datang ke rumah korban (Rabu, 23 Juli 2025, 11.30 WIB) untuk menagih janji upah pengambilan mobil Camry. Karena korban (Sdr. HERMANTO) bersikap seolah lupa, Terdakwa merasa marah dan berniat mengambil barang. Terdakwa (yang sempat ketiduran di rumah korban) bangun pukul 17.30 WIB dan melihat korban bersiap pergi. Terdakwa mengambil kunci rumah yang menancap di pintu, mencabut kabel CCTV, lalu berpamitan merokok di luar sambil menunggu korban pergi. Setelah korban pergi, Terdakwa masuk kembali melalui garasi (tidak ditutup) dan pintu belakang (tidak dikunci), lalu mencabut kabel CCTV lainnya. Terdakwa masuk ke kamar korban dan mengambil dari laci: 1 (satu) unit Samsung S9+, 2 (dua) unit Samsung Galaxy A03S, 1 (satu) unit Xiaomi Redmi 9C, dan 1 (satu) unit tablet Samsung Galaxy Tab A, yang semuanya dimasukkan ke dalam 1 (satu) goodie bag "erafone". Terdakwa menemukan kunci mobil (berserta kunci gembok garasi) di laci tengah mobil PEUGEOT yang tidak terkunci. Terdakwa sempat mengambil laptop di ruang tamu, namun mengembalikannya ke tempat semula karena teringat kebaikan korban. Terdakwa meletakkan goodie bag berisi handphone di dalam mobil, menemukan STNK di dashboard, membuka gembok garasi, lalu membawa pergi mobil tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti proses pemeriksaan dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis, 24 Juli 2025, sekira pukul 02.30 WIB di Jl. Ahmad Yani, Kab. Sidoarjo dikarenakan telah melakukan pencurian pada hari Rabu, 23 Juli 2025, sekira pukul 18.30 WIB, di rumah Saksi korban Hermanto Sasmita di Pondok Blimbing Indah B 8 No. 4, Kota Malang yaitu 1 (satu) unit mobil Peugeot 408 No.Pol. N-1283-HF beserta STNK-nya, 1 (satu) unit handphone Samsung S9+, 2 (dua) unit handphone Samsung Galaxy A03S, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9C, dan 1 (satu) unit tablet Samsung Galaxy Tab A, yang seluruhnya milik Saksi Korban;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menerangkan kronologi perbuatannya sebagai berikut
Terdakwa datang ke rumah korban pada pukul 11.30 WIB untuk menagih janji upah pengambilan mobil Camry lalu Terdakwa merasa jengkel dan marah karena Saksi Korban bersikap seolah lupa akan upah tersebut. Terdakwa sempat diajak korban ke kantor polisi, kembali pukul 15.00 WIB, lalu Terdakwa ketiduran di ruang tamu rumah korban. Terdakwa terbangun pukul 17.30 WIB dan melihat korban bersiap pergi, saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang Terdakwa mencabut kabel power CCTV di dalam rumah. Terdakwa mengambil kunci rumah dan gembok yang menancap di pintu, menggunakannya untuk membuka gembok pagar depan, lalu mengembalikan kunci tersebut ke tempatnya semula. Terdakwa kemudian berpamitan kepada korban untuk merokok di luar rumah, dan menunggu hingga Saksi Korban pergi setelah korban pergi, Terdakwa masuk kembali ke area rumah melalui pintu pagar (yang sudah tidak digembok), masuk melalui garasi (tidak ditutup), dan masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang (tidak dikunci) di dalam rumah, Terdakwa kembali mencabut kabel power CCTV yang ada di atas pintu. Terdakwa masuk ke kamar korban, membuka laci, dan mengambil 4 (empat) unit handphone serta 1 (satu) unit tablet (berserta dosbook-nya) lalu memasukkan semuanya ke dalam 1 (satu) buah goodie bag "erafone". Terdakwa mencari kunci mobil dan menemukannya (bersama kunci gembok garasi) di laci tengah mobil Peugeot yang pintunya tidak terkunci. Terdakwa sempat mengambil 1 (satu) unit laptop di ruang tamu, namun Terdakwa mengembalikannya ke tempat semula karena teringat kebaikan korban. Terdakwa meletakkan goodie bag berisi handphone di dalam mobil, menemukan STNK di dashboard, membuka gembok pagar garasi, lalu membawa pergi mobil tersebut dan menutup kembali pintu garasi dan pagar;
- Bahwa, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa membawanya ke arah Surabaya;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mencabut kabel CCTV adalah agar perbuatannya tidak terekam;
- Bahwa, motif Terdakwa melakukan pencurian adalah karena jengkel kepada Saksi Korban terkait upah yang belum dibayar;
- Bahwa, Terdakwa mengambil seluruh barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban Hermanto Sasmita;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memiliki barang-barang tersebut, dan Terdakwa sudah berencana untuk menjual handphone-handphone yang diambilnya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merek Peugeot / 408 warna putih tahun 2013 No.Pol : N-1283-HF, Noka: PNAPF1L07DG900730, Nosin : 10LH3X7141454, beserta STNK atas nama Solikah, Alamat Jl. Welirang Rw.3, Rt.4, Ds. Jabung Malang;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03S warna hitam nomor imei 1 : 356977510294902, nomor imei 2 : 357493770294904
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03S warna putih nomor imei 1 :356977511062779, nomor imei 2 : 357493771062771;
4. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9C warna biru nomor imei 1 : 867745052575224, nomor imei 2 : 867745052575232;
5. 1 (satu) unit handphone merk samsung S9+ warna Lilac Purple nomor imei 1 : 355222/09/029199/9, nomor imei 2 :3552323/09/029199/7 dalam kondisi mati beserta doshbook;
6. 1 (satu) unit tablet merk Samsung Galaxy Tab A (8.0", 2019) warna hitam nomor imei : 359306106477969 beserta doshbook;
7. 1 (satu) buah goodie bag warna merah dengan tulisan "erafone";
8. 1 (satu) buah anak kunci gembok pagar;
9. 1 (satu) buah BPKB nomor N-04582998, mobil merk PEUGEOT / 408 warna putih tahun 2013 No.Pol N-1283-HF, Noka : PNAPF1L07DG900730, Nosin : 10LH3X7141454, atas nama Solikah, alamat, Jl. Welirang, Rw.3, Rt.4, Ds.Jabung Malang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa (Satria Perdana Syarif) telah mengambil barang-barang milik Saksi korban (Hermanto Sasmita) pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban di Jl. Pondok Blimbing Indah B 8 No. 4, Kel. Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aji Yulembariono dan tim kepolisian pada hari Kamis, 24 Juli 2025, sekira pukul 01.30 WIB, saat Terdakwa sedang mengendarai mobil hasil curian di Jl. Ahmad Yani, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa, benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Peugeot 408 No.Pol. N-1283-HF (mobil barang bukti) beserta STNK-nya , 1 (satu) unit handphone Samsung S9+ , 2 (dua) unit handphone Samsung Galaxy A03S , 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9C , dan 1 (satu) unit tablet Samsung Galaxy Tab A , yang seluruhnya adalah milik Saksi korban ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena merasa jengkel dan marah kepada Saksi korban yang tidak kunjung membayar upah Terdakwa terkait jasa pengambilan mobil Camry dari Jakarta, dan Saksi Korban bersikap seolah lupa atas janji upah tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatannya setelah Saksi Korban pergi meninggalkan rumah. Terdakwa, yang sebelumnya telah berada di dalam rumah tersebut dan ketiduran di ruang tamu, telah merencanakan perbuatannya dengan terlebih dahulu mencabut kabel power CCTV;
- Bahwa, benar Terdakwa mengambil kunci rumah yang menancap di pintu, menggunakannya untuk membuka gembok pagar depan, lalu mengembalikan kunci tersebut ke tempatnya semula sebelum Saksi Korban pergi;
- Bahwa, benar setelah Saksi Korban pergi, Terdakwa masuk kembali ke area rumah melalui pintu pagar yang sudah tidak tergembok, lalu masuk melalui garasi yang tidak ditutup, dan masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang tidak dikunci;
- Bahwa, benar Terdakwa kemudian mengambil 5 (lima) unit handphone/tablet dari laci lemari di dalam kamar korban dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah goodie bag "erafone";
- Bahwa, benar Terdakwa menemukan kunci mobil Peugeot dan kunci gembok garasi di laci tengah mobil yang dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa, benar Terdakwa sempat mengambil 1 (satu) unit laptop di meja ruang tamu, namun mengembalikannya ke tempat semula karena teringat kebaikan Saksi Korban;
- Bahwa, benar Terdakwa kemudian membuka pagar garasi menggunakan kunci gembok yang ditemukan di mobil, menemukan STNK mobil di dashboard, lalu membawa pergi mobil tersebut beserta handphone-handphone milik korban;
- Bahwa, benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi korban, dan berencana akan menjual handphone-handphone tersebut;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa dalam persidangan mengakui seluruh perbuatannya dan membenarkan keterangan para saksi;
- Bahwa, benar seluruh barang bukti telah diperlihatkan di persidangan dan telah dibenarkan oleh para saksi serta Terdakwa sebagai barang-barang yang berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa, benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian unsur :setiap orang, ditujukan kepada setiap orang sebagai pengemban hak dan kewajiban hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukan kepadanya, termasuk dalam hal ini kepada diri Terdakwa, apakah kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa Satria Perdana Syarif, telah menerangkan identitas pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Tersangka dalam tingkat penyidikan dan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan Terdakwa telah menerangkan identitas pribadinya serta membenarkan identitas pribadinya sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang ditujukan kepada Terdakwa, serta dapat mengikuti persidangan dengan baik, termasuk mengenali bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa cukup alasan hukum untuk dihadapkan sebagai Terdakwa



terkait dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan menyatakan unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur :Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu benda dari tempat semula atau dari kekuasaan semula ke tempat lain atau ke dalam kekuasaan pelaku; sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud yang dapat menjadi objek hak milik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain” adalah benda yang secara hukum berada dalam penguasaan dan kepemilikan orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah adanya kehendak pada diri pelaku untuk menguasai barang tersebut seolah-olah barang itu miliknya sendiri, tanpa hak dan bertentangan dengan hukum maupun tanpa izin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban di persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu, 23 Juli 2025 saksi mengetahui telah hilang dari rumahnya yang beralamat di Pondok Blimbing Indah B 8 No. 4, Blimbing, Kota Malang, berupa antara lain: 1 (satu) unit mobil Peugeot 408 warna putih beserta surat-suratnya, beberapa unit telepon genggam (Samsung Galaxy A03S, Samsung S9+, Xiaomi Redmi 9C), 1 (satu) unit tablet Samsung Galaxy Tab A (8.0” 2019) beserta dosbook, dan 1 (satu) buah anak kunci gembok pagar, yang semuanya diakui saksi sebagai miliknya dan istri saksi; saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun, termasuk Terdakwa, untuk mengambil dan menguasai barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Hermanto tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi dari Kepolisian yang menerangkan bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Kamis, 24 Juli 2025 di Jl. Ahmad Yani, Sidoarjo, saat Terdakwa mengendarai mobil dengan ciri-ciri sama dengan mobil milik saksi korban, dan dari hasil pengeledahan ditemukan pula beberapa unit handphone, tablet, kunci gembok, BPKB dan barang lain yang kemudian diakui saksi korban sebagai barang miliknya yang sebelumnya hilang dari rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, Terdakwa mengakui telah mengambil mobil Peugeot 408 beserta beberapa handphone dan tablet milik saksi korban, dengan cara masuk ke rumah saksi, mencabut kabel power CCTV, mengambil handphone dan tablet dari dalam



rumah, mencari dan menemukan kunci mobil, kemudian membuka pagar garasi dan membawa pergi mobil tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan motif perbuatannya adalah karena merasa upahnya terkait pekerjaan membawa mobil sebelumnya tidak dibayar oleh saksi korban, sehingga Terdakwa kemudian menjadikan mobil dan barang-barang tersebut sebagai “ganti” atau kompensasi, serta telah mempunyai maksud untuk menjual sebagian handphone hasil curian;

Menimbang, bahwa alasan adanya perselisihan mengenai upah tidak memberikan hak apapun kepada Terdakwa untuk mengambil sendiri barang milik saksi, sebab apabila terdapat sengketa mengenai pembayaran upah, penyelesaiannya harus ditempuh melalui cara dan sarana hukum yang dibenarkan, bukan dengan cara main hakim sendiri (eigenrichting) mengambil alih barang milik orang lain; oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut justru menunjukkan adanya maksud untuk menguasai barang-barang milik saksi secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, nyata bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Peugeot 408 beserta beberapa unit telepon genggam dan 1 (satu) unit tablet yang secara keseluruhan merupakan kepemilikan dan dalam penguasaan saksi korban, tanpa izin dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur : Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa seelum lebih lanjut Majelis Hakim perlu menguraikan pokok pengertian masing-masing sub unsur sebagai berikut : “waktu malam “ adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, selanjutnya “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah suatu bangunan rumah tinggal dan/atau halamannya yang dibatasi pagar, tembok atau batas lainnya, yang menunjukkan adanya wilayah pekarangan tertutup dimana rumah tersebut berdiri, sedangkan “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah bahwa orang yang berada di rumah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tersebut melakukan perbuatan mengambil barang tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemilik atau orang yang berhak, sehingga perbuatannya tidak dikehendaki oleh pemilik;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Hermanto Sasmita terungkap bahwa peristiwa terjadi pada Rabu malam, 23 Juli 2025, sekitar pukul 21.30 WIB, di rumah saksi yang beralamat di Pondok Blimbing Indah B 8 No. 4, Blimbing, Kota Malang, yang merupakan rumah tinggal dengan pagar dan garasi, sehingga jelas termasuk dalam pengertian rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, selanjutnya dengan mendasarkan keterangan saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari tersebut Terdakwa sejak siang hari berada di rumah saksi korban, kemudian sore hari ikut ke kantor Polisi dan kembali lagi ke rumah saksi korban yang tidak peduli dengan pertanyaan Terdakwa terkait setelah mobil camry yang dulu pernah diambilkan terdakwa yang belum diselesaikan ongkos/ upahnya namun kemudian saksi korban justru hendak pergi meninggalkan Terdakwa begitu saja, sehingga kemudian sekira pukul 18.30 WIB (saat matahari sudah mulai tenggelam) timbul keinginan Terdakwa untuk tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban kemudian masuk ke dalam rumah dan garasi saksi korban yang berpagar dan tertutup untuk kemudian mencabut kabel power CCTV, mengambil handphone dan tablet dari dalam rumah, lalu membawa pergi mobil milik saksi yang terparkir di garasi, dengan menggunakan kunci yang ditemukan Terdakwa sendiri untuk kemudian Terdakwa menutup kembali pagar rumah dan membawa pergi barang bukti milik saksi korban dan saksi korban baru mengetahui barang-barang bukti miliknya hilang tanpa kehendaknya saat pulang sekitar pukul 21.30 WIB, hingga kemudian melaporkannya kepada pihak Kepolisian dimana pada saat kejadian saksi tidak berada di rumah, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh saksi sebagai pemilik rumah dan barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa dalam mengambil barang buktiyang semuanya bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi korban adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dan saksi korban baru mengetahui kehilangan barang-barang bukti miliknya hilang tanpa kehendaknya adalah saat saksi korban kembali kerumahnya, sehingga untuk itu memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur: di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, dan tidak terdapat fakta yang mampu membebaskan diri dan perbuatan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik atas dasar alasan pemaaf maupun membenar, sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka memberikan cukup alasan untuk tidak mempertimbangkan dakwaan subsider dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa selain terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis juga wajib memperhatikan pribadi Terdakwa, latar belakang perbuatan, serta akibat yang ditimbulkan, guna mewujudkan keadilan yang proporsional antara kepentingan korban, masyarakat, dan masa depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara hukum sebelumnya, sehingga secara yuridis maupun sosiologis Terdakwa bukanlah pelaku residivis dan masih memiliki peluang besar untuk diperbaiki dan kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa bersikap sopan, kooperatif, mengakui perbuatannya, dan berterus terang, sehingga telah membantu memperlancar jalannya persidangan dan menghemat waktu serta biaya proses peradilan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta terungkap pula bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi rasa kecewa dan jengkel karena janji upah atas jasa pengambilan mobil sebelumnya tidak dipenuhi oleh saksi korban, sehingga motif perbuatan bukan semata-mata keserakahan, melainkan reaksi emosional yang keliru terhadap adanya sengketa perdata (wanprestasi janji upah), yang seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum yang benar;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi korban bahwa saksi korban hanya memberikan biaya pengambilan mobil Camry ke Jakarta sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang untuk biaya operasional hanya menyisakan Rp.150.000,- (Seratus Limapuluh Ribu Rupiah), sehingga cukup alasan untuk mempertimbangkan lebih lanjut bahwa keterangan Terdakwa untuk mempertanyakan upah yang dijanjikan saksi korban setelah mobil Camrynya terjual sebagai sebuah hal yang wajar dan merupakan fakta mengingat resiko yang ditanggung Terdakwa untuk

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sehingga sisa uang Rp.150.000,- adalah jumlah yang sangat tidak layak dan keterangan Terdakwa untuk menanyakan upah kepada saksi korban adalah cukup alasan untuk dinilai sebagai suatu fakta. Selanjutnya oleh karena walaupun mobil Camry sudah terjual namun saksi korban tidak juga memberikan upah yang dijanjikan dan tidak memberikan kepedulian kepada Terdakwa yang dalam keadaan membutuhkan biaya untuk anaknya yang sedang sakit sehingga sikap saksi korban membuat Terdakwa terdorong untuk melakukan perbuatannya guna mendapatkan upah yang tidak diberikan oleh saksi korban, yang untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah semata-mata dipicu oleh perbuatan saksi korban sendiri yang untuk itu juga memberikan cukup alasan untuk menjadikannya sebagai hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam rumah korban sempat mengambil 1 (satu) unit laptop namun kemudian mengembalikannya ke tempat semula karena teringat kebaikan korban, yang menunjukkan bahwa dalam diri Terdakwa masih terdapat penyesalan dan pertimbangan moral yang pada akhirnya menahan diri untuk tidak memperluas kerugian korban;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa mobil dan beberapa unit telepon genggam serta tablet yang menjadi objek tindak pidana telah berhasil disita kembali oleh Aparat Penegak Hukum dan selanjutnya dikembalikan kepada korban, sehingga kerugian materiil korban secara nyata telah dapat dipulihkan dan tujuan pemidanaan dalam bentuk pemulihan kerugian telah tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian, akibat faktual yang ditanggung korban menjadi lebih terbatas karena barang-barang telah kembali dalam penguasaannya, sehingga kebutuhan untuk menjatuhkan pidana cukup alasan untuk mendapatkan pengurangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangan di persidangan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta menyadari bahwa cara yang ditempuhnya adalah salah dan bertentangan dengan hukum maupun norma masyarakat, sehingga dari sudut pembinaan ke depan, Terdakwa dipandang masih layak untuk diberikan kesempatan memperbaiki diri di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam hukum pidana modern tidak hanya bersifat pembalasan (vergelding), tetapi juga mengandung tujuan pembinaan (resosialisasi) dan pencegahan (prevensi umum dan khusus), sehingga pidana yang dijatuhkan harus proporsional, manusiawi dan tidak melebihi derajat kesalahan Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh keadaan yang meringankan di atas, serta hanya terdapat satu keadaan yang memberatkan yakni perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban, maka Majelis berpendapat layak dan adil untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum, dengan tetap memperhatikan aspek efek jera namun tidak memutus masa depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang patut dan seimbang adalah pidana penjara selama mungkin di bawah tuntutan Penuntut Umum dan sedekat mungkin dengan batas serendah-rendahnya yang masih dianggap wajar, atau bahkan dapat dipertimbangkan pemberian pidana dengan masa percobaan apabila menurut penilaian Majelis dipandang memenuhi syarat, sehingga tujuan pemidanaan masih tercapai tanpa harus terlalu lama mengisolasi Terdakwa dari lingkungan sosialnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu menunjuk barang bukti masing-masing sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil merek PEUGEOT / 408 warna putih tahun 2013 No.Pol : N-1283-HF, Noka: PNAPF1L07DG900730, Nosin : 10LH3X7141454, beserta STNK atas nama SOLIKAH, Alamat Jl. Welirang Rw.3, Rt.4, Ds. Jabung Malang;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03S warna hitam nomor imei 1 : 356977510294902, nomor imei 2 : 357493770294904;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03S warna putih nomor imei 1 : 356977511062779, nomor imei 2 : 357493771062771;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9C warna biru nomor imei 1 : 867745052575224, nomor imei 2 : 867745052575232;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung S9+ warna Lilac Purple nomor imei 1 : 355222/09/029199/9, nomor imei 2 : 3552323/09/029199/7 dalam kondisi mati beserta doshbook;
- 1 (satu) unit tablet merk Samsung Galaxy Tab A (8.0", 2019) warna hitam nomor imei : 359306106477969 beserta doshbook;
- 1 (satu) buah goodie bag warna merah dengan tulisan "erafone";
- 1 (satu) buah anak kunci gembok pagar;
- 1 (satu) buah BPKB nomor N-04582998, mobil merk PEUGEOT / 408 warna putih tahun 2013 No.Pol N-1283-HF, Noka : PNAPF1L07DG900730,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : 10LH3X7141454, atas nama Solikah, alamat, Jl. Welirang, Rw.3, Rt.4, Ds.Jabung Malang, oleh karena merupakan barang yang diambil Terdakwa dari rumah saksi korban sehingga beralasan untuk mengembalikan kepada saksi korban Hermanto Sasmita ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa ;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa semata-mata dipicu oleh perbuatan saksi korban sendiri yang belum memberikan upah yang menjadi hak Terdakwa ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa berterus terang ,menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Perdana Syarif, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Satria Perdana Syarif, oleh karena itu, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Peugeot / 408 warna putih tahun 2013 No.Pol : N-1283-HF, Noka: PNAPF1L07DG900730, Nosin : 10LH3X7141454, beserta STNK atas nama Solikah, Alamat Jl. Welirang Rw.3, Rt.4, Ds. Jabung Malang;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03S warna hitam nomor imei 1 : 356977510294902, nomor imei 2 : 357493770294904;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03S warna putih nomor imei 1 :356977511062779, nomor imei 2 : 357493771062771;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9C warna biru nomor imei 1 : 867745052575224, nomor imei 2 : 867745052575232;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung S9+ warna Lilac Purple nomor imei 1 : 355222/09/029199/9, nomor imei 2 :3552323/09/029199/7 dalam kondisi mati beserta doshbook;
- 1 (satu) unit tablet merk Samsung Galaxy Tab A (8.0", 2019) warna hitam nomor imei : 359306106477969 beserta doshbook;
- 1 (satu) buah goodie bag warna merah dengan tulisan "erafone";
- 1 (satu) buah anak kunci gembok pagar;
- 1 (satu) buah BPKB nomor N-04582998, mobil merk PEUGEOT / 408 warna putih tahun 2013 No.Pol N-1283-HF, Noka : PNAPF1L07DG900730, Nosin : 10LH3X7141454, atas nama Solikah, alamat, Jl. Welirang, Rw.3, Rt.4, Ds.Jabung Malang.

Dikembalikan kepada saksi Hermanto Sasmita

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 24 Nopember 2025, oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hambali, S.H., M.H., Rudy Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aria Cahaya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Suudi, S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hambali, S.H., M.H.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aria Cahaya Sari, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21